

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4701/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด นนทบุรี
นาย สุรัชย์ หรือชัย หรือโกฮัง มี ทอง
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 339 วรรคท้าย, มาตรา 340 ตรี

เมื่อศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตจำเลยโดยเห็นว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสุดท้ายแล้ว ก็ไม่มีทางที่จะระวางโทษหนักกว่าหรือหนักขึ้นกึ่งหนึ่งตามมาตรา 340 ตรี บัญญัติไว้ได้อีก จึงนำมาตรา 340 ตรี มาปรับด้วยไม่ได้ จำเลยคงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสุดท้าย เท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันชิงทรัพย์ รวมราคา 28,620 บาทของผู้ตาย และผู้เสียหาย โดยใช้รถยนต์รับจ้างสาธารณะ(รถแท็กซี่) 1 คัน เป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกในการกระทำผิดและพาทรัพย์นั้นไป และเพื่อให้พ้นการจับกุม ในการชิงทรัพย์ดังกล่าวจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันใช้ไม้เป็นอาวุธตีผู้ตายและผู้เสียหายที่ศีรษะ ใช้กำลังกายชกต่อย ตะผู้ตายและผู้เสียหายหลายครั้งเป็นเหตุให้ผู้ตายได้รับอันตรายสาหัสและถึงแก่ความตาย ส่วนผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กาย ทั้งนี้เพื่อให้ความสะดวกแก่การชิงทรัพย์และการพาทรัพย์นั้นไป เพื่อให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นเพื่อ

ยึดถือเอาทรัพย์สินนั้นไว้ เพื่อปกปิดการกระทำความผิดนั้นและเพื่อให้พ้นจากการจับกุม
ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339, 340 ตี ที่แก้ไขแล้ว, 33, 83

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ แต่เมื่อสืบพยานโจทก์ได้ 2 ปากจำเลยทั้งสอง
ขอถอนคำให้การเดิมและให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสามและวรรคสุดท้าย มาตรา 340 ตี ที่แก้ไขแล้ว,
83 ให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสองจำเลยทั้งสองรับสารภาพชั้นสอบสวนและ
จำนวนต่อพยานหลักฐานและไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ไม่มีเหตุอันควรลด
โทษ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองเป็นคนร้ายร่วมกันซึ่ง
ทรัพย์สินตามฟ้อง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดฐานร่วมกันซึ่ง
ทรัพย์สินผู้ตายและผู้เสียหายนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น
แต่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดโดยนำประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340 ตี มาปรับด้วยนั้น เมื่อไม่มีทางที่จะระวางโทษหนักกว่าหรือหนักขึ้นถึง
หนึ่งตามมาตรา 340 ตี บัญญัติไว้จึงนำมาตรา 340 ตี มาปรับด้วยไม่ได้ จำเลยทั้ง
สองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 วรรคสุดท้าย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 วรรคสุดท้าย ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมพงษ์ สอนิเนตร-สมศักดิ์ วิรุทธิ-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ